

KOPIE

90 002 345
0400-2003-0074
SBB BA III



V e r t r a g

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, vertreten durch die Kreis-
direktion III in 8021 Zürich (SBB)

und

den Gemeinden Buchs (ZH) und Dällikon, vertreten durch deren
Gemeinderäte (Gemeinden)

über

den Bau, den Unterhalt, die Reinigung und die Benützung der Abort-
anlage der Station Buchs-Dällikon

Art. 1

Als Ersatz für das alte baufällige Abortgebäude erstellen die
Gemeinden auf ihre Kosten eine im bestehenden Velounterstand ein-
gebaute neue öffentliche Abortanlage gemäss dem einen integrieren-
den Bestandteil dieses Vertrages bildenden Plan Nummer BB1.

Art. 2

Die Kosten für den Abbruch der alten und die Erstellung der neuen
Abortanlage sind auf Fr 38 000.- veranschlagt. Davon übernehmen die
SBB einen Beitrag von 50 %, im Maximum Fr 19 000.-. Die Gemeinden
übernehmen die übrigen vollen Kosten.

Vd	1
St	
A	
	6
	2
UK	
OK	
Plan	
Verf. K	

Art. 3

Die ganze Abortanlage samt Innenausstattung bleibt in uneingeschränktem Eigentum der SBB.

Für den Unterhalt, die Erneuerung, die Reinigung und die Benützung der neuen Abortanlage wird zwischen den Vertragspartnern folgendes vereinbart.

Art. 4

Den Unterhalt und die Erneuerung der Abortanlage sowie den Unterhalt und die Erneuerung der zur Abortanlage gehörenden Einrichtungen samt Inventargegenständen besorgen die Gemeinden auf ihre Kosten.

Dazu gehören auch Beleuchtungskörper, Fenster, Türschlösser samt Schlüsseln, Kassierschlösser, Klosettschüsseln, Spiegel, Handwaschbecken, Klosettpapierhalter, Putzschrank, Abfallbehälter, Tablare, Wasserhahnen, Syphons, Wasserleitungen, Abläufe und dergleichen.

Diese Arbeiten sind fachgemäss auszuführen.

Art. 5

Die Gemeinden übernehmen bzw. liefern überdies:

- das Durchspülen der Kanalisationsleitungen für das Abortgebäude;
- die elektrische Energie für die Heizung und die Beleuchtung samt Beleuchtungskörpern, Glühbirnen, Sicherungen usw. der Abortanlage;
- das für die ganze Abortanlage erforderliche Gebrauchswasser mit Verzicht auf die Erhebung von Kanalisations- und Kanalisationsanschluss-Gebühren.

Die SBB besorgen bzw. liefern:

- die regelmässige tägliche Reinigung der gesamten Abortanlage, dazu gehören nach Bedarf auch die fachmännische Desinfektion der Syphons, die Erneuerung des Grund- und Deckanstriches der Pissoiranlage einschliesslich Lieferung der hiefür erforderlichen Materialien und Geräte;
- das Leeren der Abfallbehälter einschliesslich Kehrichtabfuhr;
- das erforderliche Abortpapier und der allenfalls von den SBB als nötig erachteten Handtücher oder Papierservietten.

Art. 6

Die Abortanlage wird elektrisch geheizt. Die Gemeinde besorgt den Unterhalt der Heizanlage (Thermostaten, Öfen usw.).

Art. 7

Die Brandversicherung der Abortanlage samt allen dazugehörigen sanitären Installationen obliegt den SBB.

Die Gemeinden versichern die Inventarausrüstungsgegenstände und die ihnen und ihren Beauftragten gehörenden, in Ausführung der Vertragsobligationen verwendeten Geräte, Werkzeuge, Materialien usw. gegen Brand- und Wasserschaden, Diebstahl und Beschädigung.

Art. 8

Die SBB sind allein und entschädigungslos berechtigt, die Abortanlage aussen und innen nach eigenem Ermessen zu plakatieren, Vitrinen, Automaten und dergleichen anzubringen oder anbringen zu lassen. Allfällig damit verbundene Einnahmen gehören den SBB allein.

Art. 9

Die Abortanlage kann von den Bahnbenützern und der Allgemeinheit während ihrer Oeffnungszeiten uneingeschränkt benützt werden.

Die Abortanlage steht dem Personal der SBB und dem Personal der Nebenbetriebe während der Betriebszeit der Station Buchs-Dällikon uneingeschränkt und unentgeltlich zur Verfügung.

Art. 10

Im übrigen bestimmen die Gemeinden die Oeffnungszeiten der Abortanlage, sie öffnen und schliessen sie. Fallen Öffnen und Schliessen und das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung in die ordentlichen Dienstzeiten des Personals der Station Buchs-Dällikon, wird dies auf Wunsch der Gemeinden von den SBB übernommen. Der Station Buchs-Dällikon sind in jedem Falle für alle abschliessbaren Türen der Abortanlage je zwei Schlüssel zu überlassen.

Art. 11

Die SBB entscheiden, ob für die Benützung der Abortkabinen Gebühren zu erheben sind und setzen diese fest. Die Einnahmen gehören den SBB, die auch das Inkasso besorgen.

Art. 12

Sämtliche Gegenstände, die innerhalb der Abortanlage gefunden werden, sind dem Stationsvorstand Buchs-Dällikon abzuliefern.

Art. 13

Jeder Vertragspartner haftet selbständig für die von ihm übernommenen Verpflichtungen nach den massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Allfällige sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebende Streitigkeiten werden von den ordentlichen Gerichten des Kantons Zürich beurteilt.

Art. 14

Die SBB sind berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jederzeit nach ihrem Ermessen zu kündigen, wenn dies aus bahnbaulichen oder bahnbetrieblichen Gründen erforderlich ist. Wird eine solche Vertragskündigung von den SBB vor Ablauf von zehn Vertragsjahren, d.h. vor dem 1.1.1987 ausgesprochen, haben die SBB den Gemeinden für jedes nicht voll erfüllte Vertragsjahr einen Zehntel ihres Baukostenbeitrages ohne Zinsen zurückzuerstatten.

Die Gemeinden sind nur aus zwingenden Gründen berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wobei ebenfalls eine Kündigungsfrist von sechs Monaten einzuhalten ist. In einem solchen Falle stehen ihnen für den von ihnen geleisteten Baukostenbeitrag und ihre übrigen Leistungen keinerlei Entschädigungsansprüche zu. Die SBB entscheiden in einem solchen Falle nach eigenem Ermessen, was mit der Abortanlage zu geschehen hat.

Art. 15

Dieser Vertrag tritt mit der Betriebseröffnung der neuen Abortanlage am **18. Juli 1977** in Kraft.

Dreifach ausgefertigt in Zürich, den **18. Juli 1977**

Für die Gemeinde Buchs (ZH):

Schweizerische Bundesbahnen
Der Direktor des Kreises III

Unterschrift

Strauss

Für die Gemeinde Dällikon:

Unterschrift

Beilage

1 Plan Nr. BB1

GEMEINDE BUCHS

MASSSTAB
1:50

WC-EINBAU IN BEST. VELOUNTERSTAND BEIM BAHNHOF BUCHS

FORMAT
84/40

BB 1

GRUNDRISS

DATUM 14.9.76

REV.

REV.

HANS U. SCHONMANN ARCHITEKT MITARBEITER GUIDO WOLF ARCHITEKT 8108 DALLIKON TEL. 01 / 844 06 16

— A

VELOUNTERSTAND

10 246 6 12

HERREN

30 25 30 25 30 25 73 77
201

4.42